



Myndighetsnämnden

2023-04-26

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.30-16.00. Tema kl. 10.30-11.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s) ers Karl-Gustaf Lindström (s)	
	Martin Nilsson	(e) ers Gunilla Bäckström (s)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig Breitbach, Bygglövsinspektör		
Utses att justera	Gunilla Bäckström		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-05-02 klockan 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 31-37
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Gunilla Bäckström</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-04-26		
Datum då anslaget sattes upp	2023-05-03	Datum då anslaget tas ned	2023-05-25
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	Mn § 31	Dnr 2023-293	419
	Remiss av Promemorian Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarslösningar under särskilda förhållanden		
	Mn § 32	Dnr 2022-643	214
	Detaljplan för Larstorp industriområde		
	Mn § 33	Dnr 2022-645	230
	Byggsanktionsavgift		
	Mn § 34	Dnr 2023-294	511
	Skoterleder Arvidsjaur kommun – information och åtgärdsbehov		
	Mn § 35	Dnr 2023-295	012
	Riktlinjer för skyltar – behov av uppföljning		
	Övriga ärenden		
	Mn § 36		
	Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 37		
	Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		



Myndighetsnämnden

2023-04-26

3

Mn § 31

Dnr 2023-293

419

Remiss av
Promemorian
Tillfällig åtgärd för
att underlätta
försvarslösningar
under särskilda
förhållanden

Klimat- och näringslivsdepartementet har tillställt kommunen en remiss om tillfälliga åtgärder för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden.

Yttranden ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 5 maj.

Promemorians innehåll i korta drag:

I promemorian föreslås en ny, tillfällig bestämmelse i miljöprövningsförordningen (2013:251) som ger Försvarsmakten rätt att vid militära övningar avvika från de villkor och försiktighetsmått som gäller enligt tillstånd eller föreläggande för en sådan verksamhet som avses i förordningens 24 eller 30 kap., om det är nödvändigt för militärt samarbete med andra länder. Sådana villkor och försiktighetsmått syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Syftet med den föreslagna tillfälliga bestämmelsen är att öka möjligheterna för Försvarsmakten att bedriva militärt samarbete och öva tillsammans med andra länders försvarsmakter. Det föreslås även att Försvarsmakten så snart som möjligt ska underrätta tillsynsmyndigheten om övningar som kan göra sådana avvikelser nödvändiga.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 12 juni 2023 och upphöra att gälla vid utgången av december 2023.

Tjänsteskrivelse har upprättats, se bilaga.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till den tillfälliga lagändringen men har noterat att datumen för när bestämmelsen föreslås att upphöra inte är helt tydlig. I den inledande texten i promemorian på sidan 3 framgår att den ska upphöra att gälla vid utgången av december 2023 medan det i stycket 5.2 sidan 10 framgår att den ska upphöra att gälla den 1 juli 2024.

I samband med övningarna vore det önskvärt om Försvarsmakten så snart som möjligt sammanställer en information till kommunen om övningarna och hur medborgarna kan komma att beröras. Ett informationsmaterial som kommunen sedan kan sprida i sina informationskanaler.

Exp
Anslagstavlan
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Detaljplan för
Larstorp industri-
område

Mn § 32

Dnr 2022-643

214

Ett förslag till detaljplan för Larstorps industriområde har tagits fram. Planområdet är beläget i den östra delen av Arvidsjauras samhälle och utgör 11 hektar. Planområdet gränsar i sydost till naturmark och i norr till Arvidsjauras golfbana. Väster om industriområdet passerar riksväg 95.

Planförslaget syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål till att även omfatta den kil av parkmark som i dagsläget löper tvärs genom området samt ett mindre område i planområdet norra del. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig markanvändning och att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2022-09-27 ställt sig positiv till att ny detaljplan tas fram för Larstorps industriområde.

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2022-12-14 till 2023-01-13. Granskningshandlingar upprättades 2023-02-14. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 23 mars till 14 april 2023. Antagandehandlingar upprättades 2023-04-17.

Myndighetsnämndens beslut

Att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Exp.
Anslagstavlan
Kommunstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Byggsanktions-
avgift

Mn § 33

Dnr 2022-645

230

2022-11-02 inkom en anmälan om en olovlig byggnad på fastigheten XX. Vid granskning av ortofoton konstaterade byggnadsnämnden att en grillkåta hade byggts till hälften på grannfastigheten som ägs av Sveaskog. Det utförda dokumenterades med ortofoton.

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder. Om ett föreläggande enligt 11 kap. 19 §/ 20§/ 21 §/ 22§/ 23 §/ eller 24 § PBL inte följs får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska ske på den försumliges bekostnad och hur detta ska ske, enligt 11 kap. 27 § PBL.

Om någon bryter mot bestämmelser i 8-10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011 :338), PBF.

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Om rättelse sker, det vill säga att det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande har inkommit och byggherren vill placera om grillkåtan, dvs 4,5 meter in på fastigheten XX, innan 2023-04-26.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Vid platsbesök 2023-04-26 dokumenterades att grillkåtan är flyttat närmare huset, in på fastigheten. Då rättelse skett innan nämndens sammanträde 2023-04-26 beslutas att ingen byggsanktionsavgift kommer att tas ut. Ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54§PBL. Se bilaga.

Exp.
Anslagstavlan
Berörd part
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 34

Dnr 2023-294

511

Skoterleder inom
Arvidsjaur kommun
– information och
åtgärdsbehov

På nämndens begäran tas frågan om skoterleder inom kommunen upp för diskussion om bl.a. leder, förbudsområden, undantag från förbudsområden, skoterkartor och den information som finns på hemsidan och i broschyrer.

Myndighetsnämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra till trafikhandläggaren att i samverkan med berörda aktörer se över hur man kan komma till rätta med den problembild som finns kring skotertrafiken på centralorten.

Exempel på aktörer som bör vara delaktiga är: Polis, utfärdare av skoterförarbevis, snöskoterföreningen, lokala eventföretag som erbjuder snöskoterarrangemang, kommunens informatör och andra aktuella aktörer.

Problembilden består i att det är dålig efterlevnad av de regler som gäller för var man får framföra skoter och vilka hastighetsbegränsningar som gäller. Sedan bör information och informationsvägar ses över och uppdateras vid behov.

Återkoppling önskas på nämnden i september med förslag på åtgärder för hur man kan nå ut med information och åstadkomma förbättringar kring dessa problemområden.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-04-26

7

Mn § 35

Dnr 2023-295

012

Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaur kommun – behov av uppföljning

Den 20 juni år 2016 antog Kommunfullmäktige Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaur kommun. På myndighetsnämndens begäran har det framkommit att det finns behov att följa upp efterlevnaden av riktlinjerna. Riktlinjerna tas därigenom upp för diskussion med syfte att bedöma om de behöver tydliggöras eller revideras utifrån nuläget.

Myndighetsnämndens beslut

Frågan har lyfts till diskussion och nämnden fann inget behov av översyn.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 36

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-03-13 till 2023-04-16.

II Meddelandeärenden

-

III Kompetensutveckling/kurser

- Utbildning för nya och omvalda politiker 15 maj kl. 09.00-16.00, Medborgarhuset
Arvidsjaur (Biosalongen)

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats
ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 37

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Övertorneås miljö- och byggkontor kommer på studiebesök den 9 maj
2. Kommunens nya miljö- och klimatstrateg började sin anställning den 24 april
3. Ny miljöinspektör börjar nästa vecka och miljöinspektören på den tjäns-ten slutar 28 april.
4. Vi har påbörjat arbetet med att se över plan- och bygglovstaxan
5. Avloppsinventeringen i år blir runt sjön Suddesjaur. Information om den har skickat ut till berörda fastighetsägare.

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-03-31

Första budget och prognosen är gjort för perioden januari till mars och nämndens verksamheter följer i stort budget. Eftersom stor del av verksamheten är händelsestyrd är det svårt att förutspå årsresultatet redan nu. Det vi och även många andra kommuner tror är att det kan blir något färre bygglovsansökningar i år. Det kan komma att påverka utfallet negativt, på ett sätt som är omöjligt att förutspå redan idag.

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-04-26

Ordinarie ledamöter:

[illegible]

Ersättare:

[illegible]